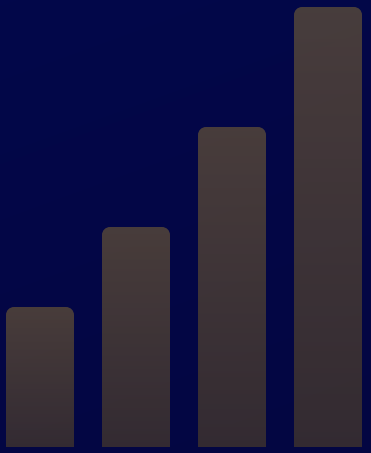
LUCRO ATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

SOLUÇÃO TRIBUTÁRIA · ICMS SANTA CATARINA

Quitação estratégica de ICMS em Santa Catarina

Reduza o desembolso de caixa do ICMS utilizando ativos com poder liberatório previsto em lei — com condução integral da Lucro Ativo e segurança jurídica validada nos tribunais.



Lucro Ativo · Compliance Fiscal Tributário Apresentação Comercial

O ICMS não precisa consumir 100% do seu caixa

A legislação de Santa Catarina confere a determinados títulos públicos estaduais o **poder liberatório**: o poder de quitar tributos estaduais.

O que isso significa

Contribuintes de ICMS em Santa Catarina podem **quitar débitos do imposto utilizando esses ativos como moeda de pagamento** — em vez de desembolsar o valor integral em dinheiro. Os títulos são adquiridos no mercado por valor inferior ao que quitam, gerando **economia direta no desembolso**.

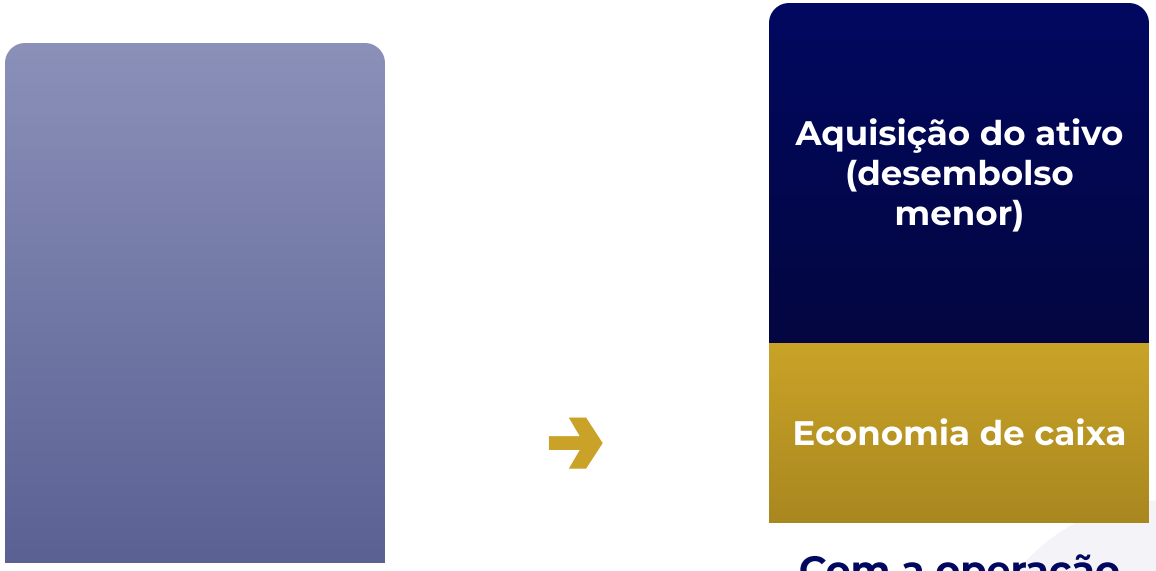
A quem se aplica

Débitos de ICMS **vencidos ou vincendos**, inclusive inscritos em dívida ativa — que, nesse caso, contam com **valoração adicional do título prevista em lei**. O alcance exato é definido na análise individual de cada empresa.

Importante: não se trata de tese especulativa nem de benefício fiscal — é a aplicação de uma **prerrogativa expressa em lei estadual**, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e pela Justiça catarinense.

A mecânica, em uma imagem

O título quita o imposto pelo seu valor de face — mas é adquirido por menos. A diferença é a sua economia.



Hoje
ICMS pago 100% em dinheiro, todo mês

Com a operação
O título quita o débito pelo valor de face na data de utilização

Condições comerciais (percentual de economia, volumes e prazos) são apresentadas em **proposta individual**, após o diagnóstico do passivo — variam conforme o caso e o momento de mercado.

Validação em camadas — até o STF

STF **Supremo Tribunal Federal:** decisão de mérito declarou inconstitucional a lei que tentou limitar o poder liberatório — restaurando expressamente a plena vigência da base legal da operação.

TJ **Justiça de Santa Catarina:** o órgão máximo do Tribunal rejeitou o questionamento à base legal; liminares recentes suspenderam protestos, garantiram **certidão fiscal (CPEN)** e afastaram enquadramentos restritivos de contribuintes que utilizaram os títulos.

FAZ **A própria Fazenda estadual** já aceitou o ativo como garantia em execução fiscal — reconhecendo seu valor jurídico-patrimonial.

MP **Ministério Público e Procuradoria:** manifestações favoráveis à validade das quitações realizadas — incluindo parecer pela absolvição de contribuinte, pela legitimidade da conduta.

DR **Doutrina de referência nacional:** parecer de tributarista de renome conclui pela validade do poder liberatório dos títulos.

O que a operação pode resolver na sua empresa

ICMS corrente

Redução do desembolso mensal do imposto **a vencer** — alívio direto e recorrente no fluxo de caixa.

Passivo acumulado

Quitação de débitos **vencidos ou parcelados**, inscritos ou não em dívida ativa — com valoração adicional prevista em lei no caso de dívida ativa.

Regularidade fiscal

Caminho para **certidões e destravamento** de protestos e restrições que hoje limitam crédito, licitações e regimes especiais.

Preservação de caixa

O capital que deixaria de girar no pagamento do imposto permanece **financiando a operação e o crescimento**.

Garantia em execução

O ativo também pode servir como **instrumento de garantia do juízo** em execuções fiscais, conforme aceito pela própria Fazenda.

Gestão do risco

Operação **documentada e protocolada perante o Fisco**, com estratégia jurídica de proteção do contribuinte em todas as etapas.

Para quem essa solução faz sentido

O perfil

- **Contribuintes de ICMS em Santa Catarina** — indústria, comércio, distribuição, agronegócio, energia;
- Empresas com **recolhimento mensal relevante** de ICMS ou **passivo estadual acumulado**;
- Gestões que buscam **eficiência de caixa com respaldo jurídico**, não atalhos.

O que a operação NÃO é

- Não é benefício fiscal nem depende de favor do governo;
- Não é tese em construção — a base legal já foi **validada pelo STF**;
- Não é adesão em massa: cada empresa passa por **análise individual de viabilidade**.

Transparência: como toda operação tributária estruturada, há aspectos processuais em acompanhamento contínuo pelo nosso jurídico. O detalhamento completo — base legal, decisões e documentação — é apresentado na reunião técnica, sob acordo de confidencialidade.

Operação conduzida 100% pela Lucro Ativo

Da análise à declaração de quitação perante o Fisco — sua equipe não precisa dominar o tema.

1

Diagnóstico

Levantamento do perfil de ICMS da empresa: recolhimento corrente, passivo, certidões e restrições.

2

Confidencialidade

NDA assinado e apresentação técnica completa da operação, com toda a base legal e documental.

3

Estruturação

Proposta individual: volumes, condições comerciais e estratégia jurídica de proteção do contribuinte.

4

Execução

Aquisição dos ativos, utilização na quitação do ICMS e protocolo perante o Fisco — com acompanhamento jurídico integral.

Acompanhamento contínuo: a Lucro Ativo monitora o cenário jurídico da operação e mantém o cliente informado em todas as etapas — antes, durante e depois da quitação.

LUCRO ATIVO
COMPLIANCE FISCAL TRIBUTÁRIO

Quanto do seu ICMS pode virar caixa?

Solicite o diagnóstico de viabilidade — sem custo e sem compromisso. Em uma reunião técnica, apresentamos a operação completa e a estimativa para a sua empresa.

Lucro Ativo · Compliance Fiscal Tributário www.meulucroativo.com.br **@meulucroativo**

